



Bilag 5 Administrative bestemmelser

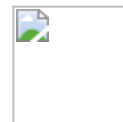


Table of contents

- 1 Partenes representanter (Avtalens punkt 2.5)
 - 1.1 For Kunden
 - 1.2 For Leverandør
- 2 Samarbeid og samhandling
 - 2.1 Generelt
 - 2.2 Leverandørsamtaler/møter
 - 2.3 Kommunikasjon
 - 2.4 Utvikling i avtaleperioden
- 3 Statistikk og rapporter
 - 3.1 Statistikk
 - 3.2 Klima- og miljørapporter
- 4 Endring av Avtalen
- 5 Lønns- og arbeidsvilkår (Avtalens punkt 12.2)
- 6 Avtalens varighet og opsjoner (Avtalens punkt 6.1)
- 7 Personopplysninger - godkjente underleverandører (Avtalens punkt 7.2)
- 8 Underleverandører
- 9 Forsikring
- 10 Reklame
- 11 Omdømmelojalitet innenfor avtaleområdet



1 Partenes representanter (Avtalens punkt 2.5)

1.1 For Kunden

Ved eventuelt skifte av bemyndiget person skal den andre part varsles i god tid, minimum 14 dager, før skifte gjennomføres.

1.2 For Leverandør

Ved eventuelt skifte av bemyndiget person skal den andre part varsles i god tid, minimum 14 dager, før skifte gjennomføres.

2 Samarbeid og samhandling

2.1 Generelt

Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til Avtalens gjennomføring. Henvendelser fra den annen part skal besvares uten ugrunnet opphold.

Partene skal videre uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold de forstår eller bør forstå kan få betydning for Avtalens gjennomføring.

2.2 Leverandørsamtaler/møter

I avtaleperioden skal det gjennomføres regelmessige møter mellom partene. Hver av partene kan innkalle den annen part til et møte med 7 (sju) virkedagers varsel. Varsel skal gis i Kundens kontraktsadministrasjonsverktøy.

Kunden skal utarbeide referat fra alle møter. Referatet skal være godkjent av begge parter, og foreligge senest 3 (tre) uker etter at møtet ble avholdt.

Leverandøren vil ikke få vederlag for gjennomføringen av møtene.

2.3 Kommunikasjon

All kommunikasjon vedrørende Avtalen skal gjennomføres i Kundens kontraktsadministrasjonsverktøy.

2.4 Utvikling i avtaleperioden

Partene skal i samarbeid utvikle tjenesten i avtaleperioden. Med utvikle tjenesten menes ta i bruk eller gi innspill til ny funksjonalitet i systemløsningene som bidrar til en bedre tjeneste.

Leverandøren skal bidra til at Kunden benytter systemløsningene på en slik måte at Kunden kan optimalisere driften og prioritere fremtidige investeringer.

3 Statistikk og rapporter

3.1 Statistikk

Leverandøren skal på forespørsel og minimum i forkant av leverandørsamtaler levere detaljert statistikk over:

- Leverte tjenester og varer



- Feil og mangler
- Oppetid

3.2 Klima- og miljørapporter

Leverandøren skal levere en årlig miljørapport knyttet til leveransen til Kunden. Rapporten skal som minimum inneholde:

- a) datasenterregion(er) brukt for produksjon og backup,
- b) dokumentert strømprofil/fornybarinformasjon (jf. Miljøkrav 3),
- c) nøkkeltall for energieffektivitet (jf. Miljøkrav 2),
- d) gjennomførte forbedringstiltak siste periode og planlagte tiltak neste periode.

Rapporten skal sendes via Kundens kontraksadministrasjonsverktøy (KAV) for denne avtalen.

4 Endring av Avtalen

Eventuelle endringer av denne Avtalen inngås skriftlig mellom Leverandøren og Kunden og vedlegges Avtalen som bilag 8.

Hvis Kunden etter at Avtalen er inngått har behov for å foreta endringer kan Kunden skriftlig fremlegge en endringsanmodning, forutsatt at endringene ligger innenfor hva partene med rimelig grunn kunne ha forventet da Avtalen ble inngått.

Hvis Leverandøren har behov for å foreta endring må dette fremlegges skriftlig, og godkjennes av Kunden i en skriftlig endringsavtale før endringen trer i kraft.

5 Lønns- og arbeidsvilkår (Avtalens punkt 12.2)

Leverandørens egenerklæring for at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til Avtalen ved kontraktstidspunktet er vedlagt som vedlegget Egenerklæring Lønns- og arbeidsvilkår

6 Avtalens varighet og opsjoner (Avtalens punkt 6.1)

Avtalen gjelder i 3 (tre) år regnet fra leveringsdag.

Etter utløpet av denne perioden forlenges avtalen automatisk slik at videre avtaleperioder alltid løper per kalenderår, med fornyelsestidspunkt ved årsskifte (01.01). Første fornyelsesperiode løper fra første årsskifte (01.01) etter utløpet av 3-årsperioden og frem til påfølgende årsskifte (01.01), og deretter fornyes avtalen automatisk for 1 (ett) kalenderår om gangen.

Kunden kan si opp avtalen med 6 (seks) måneders skriftlig varsel før fornyelsestidspunktet. Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders skriftlig varsel før fornyelsestidspunktet.

Oppsigelse skal gis skriftlig i henhold til avtalens bestemmelser om skriftlighet og varsler.

7 Personopplysninger - godkjente underleverandører (Avtalens punkt 7.2)



Organisasjonsnummer	Underleverandørens navn
Fylles inn av Kunden før kontraktssignering hvis aktuelt. Ellers slettes punktet.	

8 Underleverandører

Kunden skal kun forholde seg til Leverandøren i forbindelse med forhold knyttet til Avtalen. Leverandøren er ansvarlig for samtlige av sine underleverandører.

Kunden, eller den Kunden bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller i leverandørkjeden i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter Leverandør å fremskaffe nødvendige kontaktopplysninger. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

9 Forsikring

Leverandøren skal ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Kunden som følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter Avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Leverandøren tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden redegjøre for, og dokumentere de av Leverandørens forsikringer som er relevante for oppfyllelse av denne bestemmelsen.

10 Reklame

Leverandøren plikter å innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Kunden dersom Leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om Avtalen. Dette omfatter også benevnelse / beskrivelse på Leverandørens nettsider og/eller i sosiale media.

Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelse i sine avtaler med sine underleverandører.

11 Omdømmelojalitet innenfor avtaleområdet

Leverandør skal ivareta Kundens interesser i gjennomføring av Avtalen. Leverandør skal i avtaleperioden ikke utøve virksomhet som svekker Kundens omdømme. Partene skal heller ikke omtale avtalens premisser eller innhold på et slikt vis at dette kan skade den annen parts omdømme eller forhold til 3. parter. Leverandør skal ikke ta stilling til eller kommentere synspunkter eller misnøye fra andre som retter seg mot Kunden, men opplyse om at slike henvendelser skal rettes til Kundens kontaktperson i Avtalen.